

경고 요구

제 목 대외포상 상장 신고 부적정
대 상 자 미래○○○○○○○ 안○○
소 관 부 서 인사혁신실
내 용

1. 업무현황

연구원 직원은 외부기관이 주관하여 시행하는 포상을 수여받은 경우 인사혁신실에 원외포상 신고를 한 후, 해당 포상실적을 승진가점으로 인정받기 위해 승진신청을 하고 인사혁신실은 승진심사과정에서 해당 포상실적의 승진가점 반영여부를 검토하여 처리하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

연구원 직원은 「취업규칙」 제4조(준수의무)에 따라 법령 및 규정을 준수하고 직무를 성실하게 이행할 의무가 있으며, 「형법」 제225조(공문서등의 위조·변조) 및 제229조(위조등 공문서의 행사)에 따라 행사할 목적으로 공문서를 위조 또는 변조하거나 변조한 공문서를 행사해서는 아니되며, 「대법원 2021. 2.25. 선고 2018도 19043 판결」에 따르면 공문서변조죄의 성립요건은 권한 없는 자가 이미 진정하게 작성된 공문서에 대하여 동일성을 해하지 않을 정도로 변경을 가하여 새로운 증명력을 작출케 함으로써 공공적 신용을 해할 위험성이 있는 경우로 판시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

미래○○○○○○○ 안○○ 선임연구원은 2023.12.27. 대한민국 육군본부에서 “H△팀” 단체상으로 수상한 육군참모총장상을 인사혁신실에 신고하면서 상장원본을 그대로 첨부해야 하는데도 [표1]과 같이 본인 외 다른 팀원의 이름을 삭제하여 “H△팀”은 안○○ 선임연구원 개인팀인 것처럼 표시되도록 변조하여 제출하였을 뿐만 아니라 2024. 1.16. 포상담당자가 “육군참모총장상(장)의 문구를 보면 위 팀은 육군의 ~ 라는 내용이 있는데 ‘팀’이 단체를 뜻하는 것이

아닌지, 단체인지 개인수상인지 확인해 달라”고 보낸 메일의 답변으로 “수상자는 1인”이라고 인사혁신실에 알려주어 단체상을 마치 개인상인 것처럼 허위 답변하여 「취업규칙」 제4조(준수의무), 「형법」 제225조(공문서등의 위조·변조) 및 제229조(위조등 공문서의 행사)를 위반하였다.

[표1] 육군참모총장상 신고 시 원본과 다른 부분 명세

원본	변조본
	

다만, 원본 상장의 수상자 중 다른 팀원 이름 석 자를 삭제하였을 뿐 수상 문구는 여전히 팀으로 인지할 수 있어서 변조의 정도가 크지 않아 동일성의 훼손이 크지 않고, 인사혁신실의 승진서류 검토과정에서 육군참모총장상의 승진가점 반영을 취소하고 당초 “대외포상 신고서”의 회수를 요청하여 실제로 승진에 반영되지 않아 변조된 육군참모총장상의 행사 목적은 달성하지 아니하였다.

관련자 의견

미래○○○○○○○ 안○○ 선임연구원은 육군참모총장을 함께 수상한 “H△팀”의 나머지 팀원이 개인적인 사유 및 실제참여에 대한 기여가 없다고 판단하여 공개를 원하지 않아 상장 원본의 팀원 이름을 삭제한 것이고, 승진검토과정에서 해당 상장의 “수상자는 1인”이라는 답변한 것은 본인의 기여도가 크기 때문이라고 진술하면서도 행정업무에 미숙하여 공문서 변조행위가 될 수 있다는

것을 인지하지 못하여 사건이 커진 부분에 대해 깊이 반성하고 앞으로 유의하겠다고 진술하였다.

조치할 사항

경영지원본부장(인사혁신실장)은 책임급 승진을 위해 대외포상 상장을 변조하여 「취업규칙」 제4조(준수의무) 및 「형법」 제225조(공문서등의 위조·변조) 및 제229조(위조등 공문서의 행사)를 위반한 미래○○○○○○○ 안○○ 선임연구원에 대해 “경고” 조치하시기 바랍니다. [경고]

통보

제 목 전자문서 처리 부적정
소 관 부 서 IT○○○○실
내 용

1. 업무현황

연구원은 행정업무의 처리를 위해 지시, 의견, 조회, 협조, 건의 및 보고 등에 관한 원내일반문서를 전자문서시스템을 통해 처리하고 있으며 결재가 완료된 문서의 경우 처리부서의 통제하에 관리하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

연구원 「문서관리규정」 제34조(통제)에 따르면 결재가 끝난 문서는 처리부서의 부서장이 통제하여야 하며, 제36조(통제사항)에 따라 부서장은 검토과정에서 이상이 있는 경우 문서를 반려하여 기안자에게 수정하도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

IT○○○○실은 2024. 2. 7. 안○○ 선임연구원이 2023.12.28. 접수처리가 완료된 “대외포상 신고서”의 삭제를 요청하는 “전산작업 의뢰서”를 접수하면서 처리부서인 인사혁신실장의 통제에 따라 확인을 받은 후에 반송해야 하는데도 신청자의 요청만 확인하고 “대외포상 신고서”를 반송하여 연구원 「문서관리규정」 제34조(통제)를 위반하였다.

조치할 사항

IT○○○○실장은 결재가 완료된 전자문서는 처리부서장의 통제에 따라 확인을 받고 처리될 수 있도록 방안을 강구하시기 바랍니다. [통보]